

1500775-82.2019.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... é conhecido na cidade, por roubo e tráfico. Então, ao termo da instrução, o fato da denúncia ficou provado. Embora o réu tenha alterado a versão, ficou evidente que o aparelho estava na posse do acusado e que a ele cumpria demonstrar a procedência lícita do aparelho, ainda mais sabedor de que tinha pertencido ao traficante e roubador conhecido na pequena cidade. No tocante à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500775-82.2019.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, DEL.POL.CHARQUEADA, 2034300 - DEL.POL.CHARQUEADA, 416/18/505 - DEL.POL.CHARQUEADA, 2034300 - DEL.POL.CHARQUEADA, 416/18/505 - DEL.POL.CHARQUEADA, 2034300 - DEL.POL.CHARQUEADA, 416/18/505 - DEL.POL.CHARQUEADA, 2034300 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI DIOGO VENTURA

Contr. nº 2019/000198

Aos 15 de março de 2022, às 15:50 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu VANDERLEI DIOGO VENTURA (preso p/ outro PI Serra Azul). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS GUSTAVO FERNANDO TERCI e Rafael dos Santos Tuckmantel.

Ausente a vítima: Evanildo Alves Americano .

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não

terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Pms Gustavo e Rafael) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) Evanildo, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). VANDERLEI DIOGO VENTURA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. De acordo com a denúncia (fls. 162/163), entre os dias 16 de maio de 2016 e 7 de setembro de 2018, em Charqueada, nesta comarca, VANDERLEI adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular marca LG, modelo L4, de cor branca, IMEI 357334053178358, avaliado em R\$ 412,00, sabendo que era produto de crime. O processo teve trâmite regular (fls. 190, 238 e 244). A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 8; auto de reconhecimento de objeto de fls. 9; e auto de entrega de fls. 11. O boletim de ocorrência de fls. 3/4 revela que o aparelho celular foi furtado no dia 16 de maio de 2016, quando na posse de seu proprietário Evanildo Alves Americano. Na fase do inquérito, o réu e a convivente informaram que VANDERLEI adquiriu o celular de "Drácula" ou "Baiano", por 20 reais, sabendo que o vendedor o vendia para poder comprar drogas (fls. 66). Em Juízo, negou o fato criminoso. Falou que estava com o aparelho e que fora adquirido por sua esposa, do tal Baiano. A mulher não trabalhava. Os PMS contaram que, na data dos fatos, abordaram o acusado ao vê-lo discutindo com a companheira e o surpreenderam na posse do objeto furtado. Ele informou que adquiriu o aparelho de "Drácula", por 5 reais. "Drácula" é conhecido na cidade, por roubo e tráfico. Então, ao termo da instrução, o fato da denúncia ficou provado. Embora o réu tenha alterado a versão, ficou evidente que o aparelho estava na posse do acusado e que a ele cumpria demonstrar a procedência lícita do aparelho, ainda mais sabedor de que tinha pertencido ao traficante e roubador conhecido na pequena cidade. No tocante à aplicação da pena, VANDERLEI possui Maus antecedentes e é multirreincidente (fls. 169 e ss.). O regime fechado é o adequado diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo também necessário para atender às finalidades da pena. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). VANDERLEI DIOGO VENTURA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme o narrado na inicial acusatória. A denúncia foi recebida e o processo teve seu regular trâmite. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a produção de provas, o representante do Ministério Público se manifestou pela procedência da ação penal, a fim de que o acusado seja condenado nos termos da denúncia. Contudo, em que pese o entendimento do Parquet, como a seguir se demonstrará, a ação penal deve ser julgada improcedente. Com efeito, primeiramente, cumpre elucidar que o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal pressupõe o conhecimento do autor da origem ilícita do produto que venha a adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. "Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime" (DELMANTO, Celso [et. al.]. Código Penal Comentado. São Paulo, Ed. Renovar, 2007, p. 552 - Neste sentido: TacrSP, RT 704/350, RJDTACr 20/156; RJTAMG 54-55/366, Ap. 0362260-8, j. 10.9.2002, in Bol. IBCCr 131/744). E o acervo probatório nesses autos não é suficiente para demonstrar que o acusado soubesse da origem ilícita do celular apreendido em seu poder. Nas duas oportunidades em que ouvido, o réu

esclareceu que foi abordado por policiais militares, pois estava discutindo com sua namorada. Efetuada a revista pessoal, encontraram em seu poder o aparelho celular descrito na peça acusatória. Disse que desconhecia sua procedência ilícita. E sua versão não foi afastada pelas demais provas. Com efeito, a vítima, ouvida somente na fase inquisitorial, apenas relatou as circunstâncias do furto sofrido. Já os policiais militares, quando ouvidos, confirmaram que surpreenderam o réu em posse do celular. Ao ser entrevistado, ele trouxe versão no sentido de que desconhecia a procedência ilícita do objeto. Ou seja, as provas colhidas são insuficientes para concluir pela presença do elemento subjetivo do tipo de receptação, ou seja, de que o réu tinha prévia e plena ciência da origem criminosa do bem, haja vista que não há nada esclarecido a este respeito. Lembre-se que, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, para a configuração do crime de receptação, faz-se necessária a existência de dolo direto, ou seja, o réu deve ter inequívoca ciência acerca da procedência ilícita da res, o que não restou demonstrado no presente caso, pois a mera suspeita de que o carro pudesse ter procedência ilícita não basta. A propósito: "Não há receptação sem a ciência do agente, da proveniência delituosa dos objetos, e por ciência, entende-se aqui não uma vaga noção que oscila entre a suspeita e a certeza, mas, sim, a plena certeza da origem impura das coisas receptadas. A suspeita e a dúvida não bastam, e se dúvida houver, essa é valorada em favor do réu" (TACRM-SP - AC - Rel. Silva Franco - JUTACRIM 81/541). "É imprescindível, na receptação dolosa, o dolo direto, isto é, o conhecimento positivo de que se está mantendo a situação ilícita decorrente de crime anterior" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ercílio Sampaio - RT 575/378). Enfim, para a configuração do crime de receptação imputado, o dolo direto deve ser provado e não pode ser simplesmente presumido, já que inexistente possibilidade de responsabilidade penal objetiva no ordenamento jurídico. Não há, ainda, seguindo esse raciocínio, que se falar em inversão do ônus da prova, pois todo o direito penal deve ser interpretado à luz do princípio da presunção da inocência, que tem previsão constitucional. Dessa forma, ante a patente insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe até mesmo em respeito ao princípio do in dubio pro reo, de acordo com o art. 386, inciso VII, do Código Penal. De maneira subsidiária, a Defesa requer a desclassificação para a modalidade culposa. A receptação culposa encontra previsão legal no § 3º, do art. 180, do Código Penal, o qual estabelece: "Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" No contexto trazido à baila, deve-se falar em inobservância do dever objetivo de cuidado, já que não ficou claro o dolo direto exigido para o crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Portanto, caso considerada ilícita, a conduta do réu mais se aproxima de uma receptação culposa do que as condutas definidas pelo caput do artigo 180 do CP. Com relação a possibilidade da receptação culposa, no caso de não haver um conjunto probatório suficiente para apontar o dolo exigido pelo tipo penal do caput do artigo 180, cita-se a referida decisão do Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, DO CP. MUTATIO LIBELLI AUTORIZADA. ART. 383, DO CPP. O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência do dolo direto exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP, qual seja, o prévio conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em poder do réu. Todavia, demonstrou que o acusado devia presumir que os bens adquiridos eram procedentes de origem ilícita, diante da desproporção..." (TJ-RS - ACR: 70049324197 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 25/10/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2012). Assim, pode-se, remotamente, falar que o acusado agiu sem a costumeira atenção que situações como esta exigem, incorrendo na inobservância do dever objetivo de cuidado, motivo pelo qual deve a conduta do réu ser desclassificada para a prevista no art. 180, § 3º. CP, o que também deve levar a sua absolvição, tendo em vista que não houve oportuno aditamento do Ministério Público para fazer constar na denúncia as elementares desse delito, as quais não podem ser extraídas da narrativa original da inicial acusatória, que atribuiu o réu o crime de

receptação na modalidade dolosa. Assim, não podendo ser condenado por fato não descrito na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, outro caminho não resta que não a absolvição. Da aplicação da pena: Por fim, na remota hipótese de condenação, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal e fixação do regime inicial diverso do fechado. O réu é reincidente, mas o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o semiaberto, consoante Súmula 269, do STJ. Por fim, não sendo o réu reincidente específico, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

VANDERLEI DIOGO VENTURA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, entre os dias 16 de maio de 2016 e 7 de setembro de 2018, em Charqueada, nesta comarca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular marca LG, modelo L4, de cor branca, IMEI 357334053178358, avaliado em R\$ 412,00, sabendo que era produto de crime (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 8; auto de reconhecimento de objeto de fls. 9; e auto de entrega de fls. 11).

Narra a denúncia que o aparelho celular foi furtado no dia 16 de maio de 2016, quando na posse de seu proprietário Evanildo Alves Americano (cf. boletim de ocorrência nº - fls. 3/4). Após a subtração, o acusado Vanderlei adquiriu o celular de "Drácula" ou "Baiano", sabendo de sua origem ilícita. Pagou pelo aparelho R\$ 20,00 ou menos e foi informado pelo vendedor que este o negociava para poder comprar drogas.

Narra, ademais, que, no dia 7 de setembro de 2018, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Avenida Brasil, em Charqueada, nesta comarca, PMS abordaram o denunciado ao vê-lo discutindo com a companheira e o surpreenderam na posse do objeto furtado.

A denúncia foi recebida em 16/10/2020 (fls. 190). O réu foi citado (fls. 238). Defesa preliminar apresentada às fls. 242/243. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 244).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com a condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime.

A Defesa requereu a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de receptação culposa.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito foi comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletins de ocorrências de fls. 03/04 (referente ao furto) e fls. 05/07 (referente à receptação);
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 08;
- 3) auto de reconhecimento de objeto de fls. 09, auto de entrega de fls. 11 e cupom fiscal de compra do aparelho de fls. 12;
- 4) depoimento da vítima do furto (fls. 10), confirmando a subtração de seu aparelho de telefone celular e seu encontro em data posterior pela polícia, de modo que o recuperou.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 66 e 144), o réu declarou que, no dia 07/09/2018, caminhava pela Av. Brasil, na área central da cidade, juntamente com sua companheira Jaqueline, conhecida como "Margarida", e passaram a discutir, pois haviam ingerido bebida alcoólica. Nesse contexto, foram abordados por policiais militares, os quais encontraram em sua posse o aparelho de telefone celular descrito na denúncia. Eles disseram que o objeto era produto de crime. Disse-lhes

que o recebeu de presente da companheira e ela informou que o havia sido adquirido de um rapaz de nome Fernando, mais conhecido como "Drácula". Contudo, não sabe o motivo dela ter dito isso, pois, na verdade, o aparelho foi adquirido cerca de uma semana antes de um indivíduo conhecido por "Baiano", cujo nome ou endereço não soube declinar. Afirmou que, na ocasião, "Baiano" apenas alegou que estava vendendo o aparelho para usar drogas; que foi adquirido por R\$ 20,00, mas desconhecia que se tratava de produto de furto; que "Baiano" era um homem moreno, de cabelos curtos, pretos e encaracolados, sem os dentes da frente, sem barba ou bigode, com cerca de 1,65m de altura e que aparentava ter aproximadamente 40 anos de idade.

Interrogado em juízo (gravação), o réu novamente negou conhecer a origem ilícita do celular, tendo apenas admitido a posse do aparelho e dizendo que o recebeu da esposa. Alegou não saber de quem ela o comprou, mas, depois, se retratou, alegando que ela falou que adquiriu o bem de um rapaz conhecido por "Baiano". Disse que a mulher não trabalhava na data dos fatos.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

De fato, o policial militar Gustavo Fernando Terci, declarou, na fase informativa (fls. 90) e em juízo (gravação), que, na data dos fatos, abordaram o réu e sua mulher porque estavam discutindo na via pública. Com ele, encontraram o telefone descrito na denúncia, e, ao efetuarem pesquisa do aparelho, pelo número do imei, verificaram que se tratava de produto de furto. Questionado, o réu alegou ter comprado o aparelho, pelo valor de R\$ 5,00, de um indivíduo de prenome Fernando, vulgo "Drácula", pessoa já conhecida nos meios policiais e por toda a pequena cidade de Charqueada (aproximadamente 14 mil habitantes) por envolvimento em roubo e tráfico de drogas. Disse que o réu não alegou que havia recebido o celular de presente da mulher. Diante disso, apresentaram o casal e o aparelho subtraído na delegacia para as devidas providências.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Rafael dos Santos Tuckmantel na fase informativa (fls. 91) e em audiência (gravação).

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confira-se julgado neste sentido:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desses elementos, não há dúvidas de que o réu recebeu o aparelho celular LG, de cor branca, IMEI:357334053178358, descrito na denúncia, tendo ciência de sua origem ilícita, agindo com dolo do crime de receptação.

De fato, não só informalmente no calor do acontecimento, mas também perante a Autoridade Policial, quando formalmente interrogado, ele informou que o aparelho foi adquirido pelo valor irrisório, ora de R\$20,00, ora de R\$ 5,00, de pessoa conhecida pelo apelido de "Baiano", cujo nome ou endereço não soube informar. Além do valor ser totalmente incompatível com o de mercado de um bem como esse, a conduta do réu de não saber indicar quem lhe forneceu o bem (a ele ou à esposa), é típica de receptadores, que conhecem a origem espúria da coisa e não podem identificar quem lhes forneceu a "res", pois, muitas vezes, trata-se do próprio do autor do crime antecedente.

Já se decidiu que "para a afirmação do tipo do art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminoso da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM - SP - AC - rel. Juiz RENATO MASCARENHAS - JUTACRIM 83/242).

Neste sentido há várias outras decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO DA DEFESA. (1) RECEPÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (2) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. (7) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que

outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 4. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedor, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 - Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo - j. 25.06.2013 - DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 19.06.2013 - DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Pinheiro Franco - j. 13.06.2013 - DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 - Rel. Des. J. Martins - j. 13.06.2013 - DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 23.05.2013 - DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j. 16.05.2013 - DO 21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 - Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida - j. 09.05.2013 - DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 - Rel. Des. Newton Neves - j. 07.05.2013 - DO 08.05.2013). 5. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 5.1. O réu fez e faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Recurso defensivo que não comporta provimento." (TJSP - Apelação Criminal 0008538-92.2014.8.26.0320. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Airton Vieira - j. 11/07/2017) -g.n.

"Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé." (TJSP - Apelação Criminal 0002269-42.2012.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Grassi Neto - j. 23/05/2013) -g.n.

"RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria

- demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. TIPO SUBJETIVO - ausência de documentação comprovante a compra - réu que não deu detalhes acerca da identidade do vendedor - réu que se dirigiu até um terreno baldio para pegar o computador - valor pago desproporcional - indício de ciência da ilicitude - impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente - demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita. PENA - base no mínimo - reincidência - reprimenda mantida. REGIME - semiaberto - reincidência e quantum apenado. SUBSTITUIÇÃO - impossibilidade - reincidente específico em crime doloso - improvimento." (TJSP - Apelação Criminal 0003458-91.2014.8.26.0274. 12ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator (a): Lauro Mens de Mello - j. 29/06/2017) -g.n.

Como decidido nos precedentes supra, há casos em que é impossível a prova direta de que o receptor tinha conhecimento da origem criminosa do bem. Seria ingenuidade imaginar que o autor do furto viesse aos autos dizendo que o entregou ao réu, dando-lhe ciência de sua origem ilícita. Justamente por isso é que a conclusão pode e deve ser extraída com base nos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a conduta do agente, como no caso dos autos.

De rigor, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 180 do Código Penal, ficando afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação para receptação culposa.

Passo à individualização das penas.

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 182).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (Execuções 1, 2 e 5, de fls. 181/183, as quais foram cumpridas dentro do período depurador, cf. fls. 185 da FA e Execuções 3, 4, 6 e 7 que constam estarem "em cumprimento" ou "por cumprir", cf. fls. 183/184 da FA), o que enseja o aumento das penas para um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e treze dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno essas penas definitivas.

Em razão dos maus antecedentes e da multirreincidência (o réu tem longa ficha criminal), nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena corporal em regime fechado e deixo de substituí-la por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim de conceder o "sursis", os quais são incabíveis com sua vida pregressa.

Não havendo elementos suficientes para se verificar a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu VANDERLEI DIOGO VENTURA a cumprir um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar treze dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 180, "caput", do Código Penal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la, concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.